

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 577/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

โจทก์

นางนาง จุลมิน

จำเลย

นางนาง จุลมิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 164, มาตรา 225

ความว่า คดีนี้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่ 29 เมษายน 2530 แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยได้รับหมายนัดและสำเนาฎีกาของโจทก์และไม่ได้ยื่นคำแก้ฎีกา จำเลยเพ่งทราบว่โจทก์ฎีกาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2530 เมื่อได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาจึงให้ทนายจำเลยตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้ส่งรายงานต่อศาลว่า ส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้จำเลยไม่ได้และได้ส่งคืนศาลดังปรากฏตามรายงานของพนักงานส่งหมายในคดีนี้ซึ่งรายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะจำเลยอาศัยอยู่ตามที่อยู่ซึ่งระบุในคำฟ้องและไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ไปส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลย เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ไม่เคยแจ้งเรื่องแก่จำเลย การส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ โปรดยกคำสั่งนี้ไว้สว่น และอนุญาตให้จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(3),(8) ฯลฯ จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาของโจทก์ สำเนาให้จำเลย(อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งให้สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลย(อันดับ 69)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบมีหนังสือรายงานการส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยว่า ได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ไปส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยแล้ว ทราบว่าจำเลยได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดและเจ้าหน้าที่ได้สอบถาม บ้านใกล้เคียงแล้ว แต่ไม่ทราบ ชลช จึงไม่สามารถส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยได้ และส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาคืน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ถือว่าไม่อาจส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยได้ จึงให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกา (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่ 29 เมษายน 2530(อันดับ 75)

ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งว่า รวมสำนวนส่งศาลฎีกาพร้อมซองคำพิพากษา เพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำการไต่สวนให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำการไต่สวนให้ยกคำร้อง

(ฉันทันธุ์ รัตมิตต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>